◯ คำวินิจฉัย



เรื่องดำที่ รท.๑๘๐/๒๕๖๘

เรื่องแดงที่ รท.๘๗/๒๕๖๙

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ

วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๙

ระหว่าง
- พลตำรวจตรี วิวัฒน์ คำชำนาญ ผู้ร้องทุกข์
- คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ที่ ๑
- ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒ คู่กรณีในการร้องทุกข์

เรื่อง ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๖๘

ผู้ร้องทุกข์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีหนังสือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ร้องทุกข์สรุปความได้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ โดยไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับผู้บัญชาการ เนื่องจากผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีอาวุโสระดับรองผู้บัญชาการลำดับที่ ๔๑ และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ที่เหมาะสมจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลำดับ ๒ แต่ปรากฏว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติไม่แต่งตั้งผู้ร้องทุกข์ให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ ในขณะที่มีข้าราชการตำรวจรายอื่นที่มีลำดับ

อาวุโสน้อยกว่าผู้ร้องทุกข์ คือ พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล อาวุโสลำดับที่ ๕๑ และพลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาวุโสลำดับที่ ๕๖ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน ซึ่งผู้ร้องทุกข์ เห็นว่า กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ และ มาตรา ๘๐ รวมถึง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ โดยเฉพาะในประเด็นการใช้อำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง และไม่ได้มีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริงตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และเห็นถึงความบกพร่องในการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเดิมมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แต่ต่อมาได้มีการยกเลิกและชะลอการดำเนินการดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่มีข้อมูลผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ที่ครบถ้วนเพื่อใช้เปรียบเทียบความรู้ความสามารถระหว่างบุคคลอย่างเป็นธรรม ประกอบกับผู้ร้องทุกข์เองมีประวัติการรับราชการและผลงานที่เป็นประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การเป็นผู้นำในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรายสำคัญ เช่น เครือข่ายพนันออนไลน์ Macua888 ยุทธการฟ้าสาง นครพิงค์ และการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ รวมถึงผลงานด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์จนประเทศไทยได้รับการยกระดับจาก Tier 2 (Watch List) เป็น Tier 2 อีกทั้งยังมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ และผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญต่าง ๆ มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องทุกข์มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเหนือกว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งข้ามลำดับอาวุโส การดำเนินการแต่งตั้งที่ข้ามลำดับอาวุโสโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชัดเจนนี้ จึงถือเป็นการละเมิดระบบคุณธรรมตามมาตรา ๖๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขัดต่อแนวทางคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ในคดีบรรทัดฐานที่เคยมีมาก่อนหน้านี้

ขอให้ ก.พ.ค.ตร. มีคำวินิจฉัยให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ

และจเรตำรวจให้ถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้เพิกถอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ เฉพาะในส่วนที่ไม่มีรายชื่อของผู้ร้องทุกข์ และให้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ โดยมีผลย้อนหลังถึงวันที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ โดยผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ แก้คำร้องทุกข์สรุปความได้ดังนี้

๑. การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ มีกระบวนการคัดเลือกแต่งตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องทุกข์ ดังนี้

๑.๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/ว๒๐๘๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ หมวด ๓

๑.๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/ว๒๐๘๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แจ้งเวียนแนวทางการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ให้หน่วยและหน่วยงานทราบและดำเนินการโดยเคร่งครัด และให้ส่งข้อมูลต่าง ๆ ในระดับกองบังคับการไปยังหน่วยหรือหน่วยงานเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับตามสายการบังคับบัญชาภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และส่งข้อมูลต่าง ๆ ในระดับกองบัญชาการมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผ่านกองทะเบียนพล) ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

๑.๓ สำนักงานกำลังพล มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/๗๖๓๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แจ้งให้หน่วยและหน่วยงานต่าง ๆ ชะลอการดำเนินการใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ ออกไปก่อน โดยให้หน่วยต่าง ๆ พิจารณาความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๘๒

๑.๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ ลับ ที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/๑๙๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ จัดส่งบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พร้อมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อมูลตำแหน่งว่าง ประวัติของข้าราชการตำรวจ บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานที่ข้าราชการตำรวจจัดทำต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งต่อไป

๑.๕ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ แจ้งว่าได้รับหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมจากข้าราชการตำรวจ จำนวน ๔ ราย จึงให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนทั้งหมดให้เกิดความชัดเจน โดยให้รับฟังข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติก่อนดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกแต่งตั้ง โดยใช้ดุลพินิจภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และให้จัดทำเป็นข้อสรุปเพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเพื่อพิจารณาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

๑.๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือ ลับ ที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/๒๐๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ จัดส่งบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งต่อไป

๑.๗ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม โดยที่ประชุมได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นต่าง ๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน ๒๔๙ ราย ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ

๒. กรณีผู้ร้องทุกข์อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี ๒๕๖๘ เนื่องจากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการและมีข้าราชการตำรวจที่มีลำดับอาวุโสต่ำกว่าผู้ร้องทุกข์ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการจำนวน ๒ ราย คือ พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ และพลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้ร้องทุกข์เห็นว่า ผู้ร้องทุกข์มีความรู้ความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพียงพอที่จะได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการด้วยเช่นกัน ไม่ได้ด้อยกว่าข้าราชการตำรวจทั้ง ๒ รายดังกล่าว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ โดยผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ แก้คำร้องทุกข์สรุปความได้ว่า ในการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ นั้น คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนของข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับความอาวุโส ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งและให้จัดทำเป็นข้อสรุปเพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ รวมถึงที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งได้มีผู้แทนสำนักงานกำลังพลชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการประชุมด้วยแล้ว โดยเห็นว่า การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ ซึ่งในวาระประจำปี ๒๕๖๘ มีตำแหน่งระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ ประเภทตำแหน่งทั่วไปว่างจำนวน ๑๖ ตำแหน่ง เมื่อพิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่างระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจแล้ว จะมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ

และจเรตำรวจ ประเภทตำแหน่งทั่วไป ในกลุ่มอาวุโสจำนวน ๘ ตำแหน่ง ผู้ร้องทุกข์มีลำดับอาวุโสอยู่ลำดับที่ ๔๑ จึงไม่ได้รับการพิจารณาในส่วนนี้ ส่วนจำนวนตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาข้างต้นอีกจำนวน ๘ ตำแหน่ง มาตรา ๘๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ บัญญัติให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน ซึ่งในการพิจารณาความรู้ความสามารถให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติและผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจประกอบด้วย โดยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ได้รับทราบข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่ ข้อมูลตำแหน่งว่าง ประวัติของข้าราชการตำรวจ บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานที่ข้าราชการตำรวจจัดทำจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน และได้พิจารณาข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการทุกรายรวมถึงผู้ร้องทุกข์แล้ว กรณีข้าราชการตำรวจที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่าเป็นผู้ที่มีลำดับอาวุโสต่ำกว่าผู้ร้องทุกข์แต่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการนั้นเป็นการคัดเลือกแต่งตั้งในส่วนที่เหลือจากการพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันและพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากปัจจัยต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการตำรวจที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างนั้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ จึงได้มีมติเสนอแนะให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจดังกล่าวตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ โดยในส่วนของผู้ร้องทุกข์นั้น คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เสนอแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการอลัจเรตำรวจ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ไม่ได้คัดเลือกรายชื่อผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ เสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ จึงไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ร้องทุกข์ในบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามบัญชีดังกล่าว รวมทั้งบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ประกอบเหตุผลความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งแล้วเห็นว่า ข้าราชการตำรวจตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอและที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างมีความเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ การคัดเลือกแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดแล้ว จึงมีมติให้ความเห็นชอบตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจวาระประจำปี ๒๕๖๘ ชอบด้วยกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล แก้คำร้องทุกข์สรุปความได้ดังนี้

๑. การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ มีขั้นตอนการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องทุกข์ ดังนี้

๑.๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/ว๒๐๘๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แจ้งเวียนแนวทางการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ให้หน่วยต่าง ๆ ทราบและดำเนินการโดยเคร่งครัด โดยให้หน่วยต่าง ๆ จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและบัญชีข้อมูลผู้ที่ยังไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยให้ส่งข้อมูลต่าง ๆ มายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผ่าน กองทะเบียนพล) ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

๑.๒ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๙.๑๑/๓๑๗๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ส่งบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสม

เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับรองผู้บัญชาการและผู้บังคับการ และบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับระดับรองผู้บัญชาการและผู้บังคับการในสังกัด ซึ่งมีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน ๕ ราย โดยจัดเรียงลำดับความเหมาะสมของผู้ร้องทุกข์เป็นลำดับที่ ๒ จากทั้งหมด ๕ ราย

๑.๓ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานกำลังพลเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการจัดส่งเอกสารและข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา โดยสำนักงานกำลังพล มีหนังสือที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/๘๐๖๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดส่งบัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประวัติของข้าราชการตำรวจ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับรองที่ได้เสนอมาประกอบการพิจารณาการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

๑.๔ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะ โดยมิได้เสนอผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งใด

๑.๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ ลับ ที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/๑๙๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ส่งบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลตำแหน่งว่าง ประวัติของข้าราชการตำรวจ บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอ

แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานที่ข้าราชการตำรวจรวมถึงผลการตรวจสอบข้าราชการตำรวจที่ต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีปกครองข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการทางวินัยและข้อมูลข้าราชาการตำรวจที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ชี้มูลความผิดต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๗๘ แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมิได้เสนอผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแต่อย่างใด

๑.๖ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้แจ้งต่อที่ประชุมกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมจากข้าราชการตำรวจบางราย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยให้รับฟังข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติ ก่อนดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งต่อไป จึงได้สั่งการให้เลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

๑.๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ ลับ ที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/๒๐๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ส่งบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ อีกครั้งและมีมติเสนอแนะให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการข้าราชการตำรวจให้ความเห็นชอบ โดยมิได้เสนอผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งใด ภายหลังคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบการคัดเลือกตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ

๑.๘ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยไม่ปรากฏรายชื่อผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งใด

๒. กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการที่กฎหมายกำหนด นั้น

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล แก้คำร้องทุกข์ว่า การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการดำเนินการตามความนัยมาตรา ๗๘ (๓) และ ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๒) (๔) ที่กำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะ แล้วเสนอคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งในการพิจารณาแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

๒.๑ กลุ่มอาวุโส ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่ได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับตามนัยมาตรา ๘๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๒) ซึ่งในการคัดเลือกแต่งตั้งวาระประจำปี ๒๕๖๘ มีตำแหน่งว่างทั่วไประดับผู้บัญชาการ จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง เมื่อนำมาคำนวณสัดส่วนอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแล้ว จะสามารถพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งในกลุ่มดังกล่าวได้จำนวน ๘ ราย ของบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่ได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโส ซึ่งผู้ร้องทุกข์มีอาวุโสอยู่ในลำดับที่ ๔๑ จึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งในกลุ่มอาวุโสแต่อย่างใด

๒.๒ กลุ่มความรู้ความสามารถ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๘๒ (๔) และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๔) กำหนดให้ตำแหน่งว่างที่เหลือจำนวน ๘ ตำแหน่ง จากการพิจารณากลุ่มอาวุโส ให้พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง

โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน โดยในการพิจารณาความรู้ความสามารถให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจ รวมถึงเรื่องผลงานศักยภาพ รวมทั้งหลักนิติธรรมและความเสมอภาค ตามนัย มาตรา ๖๐ แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ควรนำมาพิจารณาประกอบกันด้วย และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้พิจารณาอย่างเที่ยงธรรม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมีส่วนร่วมในการพิจารณา โดยให้กองบังคับการและกองบัญชาการจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ตามมาตรา ๘๒ วรรคสอง แล้วจัดเรียงลำดับตามความเหมาะสม ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประวัติของข้าราชการตำรวจ ผลการตรวจสอบข้าราชการตำรวจที่ต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีปกครอง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการทางวินัยและข้อมูลข้าราชการตำรวจที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ชี้มูลความผิด ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน บัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งที่หน่วยต่าง ๆ เสนอมา รวมทั้งแนวทางคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจของข้าราชการตำรวจทุกรายมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งแล้ว ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ เป็นการพิจารณาในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยพิจารณาจากตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายแล้ว

โดยในรายผู้ร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับรองผู้บัญชาการเลื่อนเป็นผู้บัญชาการ จำนวน ๕ ราย โดยได้พิจารณาผู้ร้องทุกข์เป็นผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นลำดับที่ ๒ แล้วส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามนัยมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบข้อ ๓๙ แห่ง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๖๘ โดยนำข้อมูลจากหน่วยและหน่วยงานมาพิจารณารวมกับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วจัดเรียงตามลำดับอาวุโสปรากฏว่า ผู้ร้องทุกข์อยู่ลำดับที่ ๔๑ จากนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานกำลังพล จึงได้จัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น ไปยังคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนการประชุม เพื่อให้ได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ของข้าราชการตำรวจทุกรายก่อน ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ไม่ปรากฏว่ามีคณะกรรมการท่านใดเสนอรายชื่อของผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือดำรงตำแหน่งอื่นเพื่อเสนอแนะต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาจัดทำบัญชีคัดเลือกเสนอคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแต่อย่างใด ต่อมาคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอแล้ว โดยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้ง จึงเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ

๓. กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ หมวด ๓ โดยเป็นเครื่องมือที่จะจัดลำดับความเหมาะสมอย่าง

เป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่เนื่องจากสำนักงานกำลังพลมีหนังสือสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ชะลอการดำเนินการใช้หลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าว ส่งผลให้คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ได้มีการพิจารณาในรายละเอียดในประเด็นการพิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลเพื่อเปรียบเทียบว่าบุคคลใดมีคุณสมบัติครบถ้วนมากกว่ากัน นั้น

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล แก้คำร้องทุกข์ว่า ตามหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/๗๖๓๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แจ้งสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ชะลอการดำเนินการใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ หมวด ๓ นั้น เนื่องจากการดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างกระชั้นชิด ซึ่งจะต้องมีการสัมภาษณ์ผู้รับการประเมินในรูปคณะกรรมการรวมถึงมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้ไม่เกิดความละเอียดรอบคอบ และอาจกระทบต่อการพิจารณาจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมในภาพรวมได้ โดยให้หน่วยและหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการพิจารณาความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๘๒ นั้น มิได้ส่งผลให้คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนแต่อย่างใด เนื่องจากเจตนารมณ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้ มีหลักเกณฑ์การประเมินขึ้นมา เพื่อให้การพิจารณาจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของผู้มีอำนาจจัดทำเป็นรูปธรรมตรวจสอบได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งการชะลอการใช้หลักเกณฑ์การประเมิน ออกไปก่อนมิได้ทำให้ขั้นตอนในการจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นขาดหายไป โดยให้หน่วยและหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการพิจารณาความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๘๒ แล้วให้ส่งข้อมูลต่าง ๆ มายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองทะเบียนพล) พร้อมกับเอกสารอื่น ๆ กล่าวคือ ประวัติการรับราชการ

ผลการปฏิบัติงาน บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลความประพฤติ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้อย่างครบถ้วนแล้ว โดยคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถเข้าดูรายละเอียดดังกล่าวของข้าราชการตำรวจแต่ละรายที่หน่วยและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่สำนักงานกำลังพลมีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งผ่านทางระบบฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ และในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง สำนักงานกำลังพล ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของข้าราชการตำรวจทุกรายต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งแล้ว ดังนั้น การชะลอการดำเนินการใช้หลักเกณฑ์การประเมินมิได้ส่งผลกระทบกับการพิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งตามที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างแต่อย่างใด รวมถึงคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้รับข้อมูลผลการปฏิบัติงานและสามารถพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจแต่ละรายได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน และเป็นธรรมแล้ว

๔. กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานกำลังพล ไม่มีการนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในภาพรวม ทำให้คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่อาจทราบได้อย่างชัดเจนว่าข้าราชการตำรวจรายใดเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมากกว่ากันและตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/ว๒๐๘๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แจ้งเวียนสั่งการให้เฉพาะผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดทำขึ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมให้ส่งผลงานไปยังกองทะเบียนพล เป็นหนังสือสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นการสั่งแบบพอเป็นพิธีโดยไม่มีการจัดพิมพ์เอกสารผลการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งแต่อย่างใด คงจัดพิมพ์แต่บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานจำนวน ๓ แผ่นเท่านั้น

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล แก้คำร้องทุกข์ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/ว๒๐๘๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แจ้งเวียนการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจ

แห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ โดยให้ข้าราชการตำรวจทราบโดยทั่วกัน โดยได้กำหนดให้ข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจัดทำผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งโดยข้อมูลผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบไฟล์ PDF ให้หน่วยและหน่วยงานระดับกองบังคับการ และกองบัญชาการรวบรวมแล้วจัดส่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผ่านกองทะเบียนพล) ทาง QR Code ที่แนบมาสำหรับข้อมูลในรูปแบบเอกสารให้หน่วยหรือหน่วยงานต้นสังกัดเก็บรักษาไว้

ต่อมาสำนักงานกำลังพล ได้มีหนังสือที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/๘๐๖๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง โดยได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งของข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย ได้แก่ บัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประวัติของข้าราชการตำรวจ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตาม QR Code ที่ปรากฏในหนังสือดังกล่าวแล้ว

ดังนั้น การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือแจ้งเวียนให้ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจัดทำผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานนั้น จึงเป็นการสั่งการให้ข้าราชการตำรวจทุกรายทราบและดำเนินการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติและมิได้สั่งการแค่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานกำลังพลได้ดำเนินการจัดส่งผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งก่อนการประชุม มิได้จัดส่งให้เพียงบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของตัวผู้ร้องทุกข์เอง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งสามารถเข้าดูรายละเอียดผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจแต่ละรายประกอบการพิจารณาแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง

ผ่านทางระบบฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ และในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง สำนักงานกำลังพลในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของข้าราชการตำรวจทุกรายต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งแล้ว

๕. กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ไม่ได้เป็นการประชุมพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะบุคคลอย่างแท้จริง ไม่มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตามมาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๑ แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล แก้คำร้องทุกข์ว่า พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๗๘ (๓) กำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๘๑ (๑) (ก) เสนอแนะ แล้วเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบแล้วจึงนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยการดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงระดับผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ได้ผ่านการพิจารณามาตามลำดับขั้น ดังนี้

(๑) การจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับหน่วยงานที่มีระดับผู้บัญชาการเป็นหัวหน้า ให้ผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดพิจารณาจากข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความรู้ความสามารถสมควรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น แล้วให้จัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยเรียงลำดับจากผู้มีความรู้ความสามารถสมควรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมากที่สุดลงไปจนถึงน้อยที่สุด สำหรับผู้ที่ยังไม่เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นให้จัดทำข้อมูลผู้ที่ยังไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แล้วส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามนัย กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๓๓

(๒) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ก่อนผู้มีอำนาจคัดเลือกหรือสั่งแต่งตั้ง ตามนัยพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๘๑ (๑) (ก)

(๓) คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอและมีมติเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งตามที่เสนอ ตามนัยพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๗๘ (๓) ทั้งนี้ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีอำนาจในการกำกับดูแลการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจของผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเคร่งครัด

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าวผ่านการพิจารณาในรูปคณะกรรมการมาตามลำดับชั้น มีการถ่วงดุลตรวจสอบระหว่างคณะกรรมการ มิได้พิจารณาโดยถือเอาผลประโยชน์ของผู้หนึ่งของผู้ใด จึงมิใช่กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า ไม่ได้เป็นการประชุมพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะบุคคลอย่างแท้จริง ไม่มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมตามที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างแต่อย่างใด สำหรับกรณีที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างว่า ผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้เหมาะสมจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นดุลพินิจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพียงผู้เดียว นั้นน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากการพิจารณาลำดับความเหมาะสมในรายผู้ร้องทุกข์นั้นเป็นอำนาจการพิจารณาของผู้บัญชาการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ร้องทุกข์

๖. กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า ผู้ร้องทุกข์อยู่ในลำดับอาวุโสที่ ๔๑ แต่ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการมีข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการที่มีลำดับอาวุโสต่ำกว่าผู้ร้องทุกข์มีจำนวน ๒ ราย โดยการใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้เหมาะสมเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่สุจริต กล่าวคือ มีการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้โดยง่ายอาทิเช่น ในรายพลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ซึ่งหาก

พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์เทียบเคียงจะเห็นว่า ผู้ร้องทุกข์มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพียงพอจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ เช่นเดียวกัน และผลงานก็ไม่ได้ด้อยกว่าผู้ที่ได้รับพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้บัญชาการทั้งสองราย นั้น

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล แก้คำร้องทุกข์ว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วยบัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ประวัติของข้าราชการตำรวจ ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน มาประกอบการพิจารณาโดยมีการเปรียบเทียบกับข้าราชการตำรวจทุกรายแล้ว ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของตำแหน่งตามนัย กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๔) ด้วย โดยปรากฏรายละเอียด ดังนี้

๑) ตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือก พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) เนื่องจาก ข้าราชการตำรวจรายนี้เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นมาโดยตลอด มีความสามารถในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งข้าราชการตำรวจรายนี้ยังมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ เมื่อพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเห็นว่า ข้าราชการตำรวจรายนี้มีศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งนี้ ต่อมาในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกแล้วปรากฏว่า มีข้อสังเกตในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจบางรายจึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไปพิจารณาทบทวน

อีกครั้ง โดยในการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้คัดเลือกพลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) แทนพลตำรวจตรี ภูมินทร์ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานในภารกิจด้านการประสานการข่าวความเคลื่อนไหวภายในประเทศให้คำปรึกษาแก่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงภายใน พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมหารือและให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ช่วยเหลือเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในการกลั่นกรองและตรวจสอบข่าวที่หน่วยข่าวต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้นและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งพลตำรวจตรี นพศิลป์ เป็นผู้ที่มีความความเหมาะสมลำดับที่ ๑ จาก ๑๑ ราย ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีประสบการณ์ในงานด้านสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปราม เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗ ผู้กำกับการสืบสวน ๓ กองบังคับการสืบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล และผู้กำกับการ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ได้แก่ เป็นนายตำรวจราชองครักษ์เวรและร่วมปฏิบัติในขบวนเสด็จ โดยบริหารแผน IPB Intelligence Preparation of the Battlefield (การจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว) อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนถอยหลัง (reverse planning) การซักซ้อมแผนปฏิบัติ รวมถึงการติดตามบุคคลเฝ้าระวังผ่านระบบข่าวสาร บูรณาการข้อมูลจากงานป้องกันปราบปรามปราม สืบสวน และจราจรผ่านระบบ Police ๔.๐ และ Big Data รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Face Recognition เปรียบเทียบฐานข้อมูลบุคคลเฝ้าระวังเพื่อยกระดับการเฝ้าระวัง และป้องกันเหตุอาชญากรรม เช่น การประชุม APEC ๒๐๒๒ ผลักดันการใช้กล้องวงจรปิดกว่า ๖๗,๐๐๐ ตัว ร่วมกับระบบ AI ของ IBOC จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อบริหารจัดการจราจรและตรวจจับบุคคล/ยานพาหนะต้องสงสัย มุ่งสู่การพัฒนา Smart City ติดตามและควบคุมสถานการณ์การชุมนุม โดยยึดหลักกฎหมายและการ

สื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวบรวมพยานหลักฐานการบูรณาการข่าวกรองเชิงลึกและการประเมินพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันเหตุรุนแรง บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองของกลุ่มมิจฉาชีพต่างชาติและป้องกันการกระทำผิดรูปแบบใหม่ เช่น การจับตัวเรียกค่าไถ่ โดยในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาได้คลี่คลายคดีดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน ๑๓ คดีได้ทั้งหมด และการสืบสวนคดีสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจรวมกว่า ๓๐๐ คดี รวมทั้งเป็นคณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เป็นรองประธานในคณะกรรมการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมทั้งได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น ปี ๒๕๖๘ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สาขาสืบสวนดีเด่น ปี ๒๕๖๗ ได้รับ WORLDASEAN Awards ๒๐๒๔ รางวัลดีเด่นแห่งปี ปี ๒๕๖๖ ได้รับฉายา "เชอร์ล็อคนพ" ได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง และรางวัลต้นแบบดีเด่นแห่งปี เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเปรียบเทียบกับ พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รายที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วเห็นว่า พลตำรวจตรี นพศิลป์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านความมั่นคงทั้งในและนอกประเทศ งานด้านการข่าว รวมทั้งการควบคุมสถานการณ์การชุมนุม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลทุกระดับตำแหน่งมาโดยตลอด ซึ่งเป็นหน่วยที่มีปริมาณงานมาก มีความซับซ้อนของคดีหากพลตำรวจตรี นพศิลป์ ดำรงตำแหน่งนี้จะสามารถนำประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในงานด้านความมั่นคงมาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติต่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ อีกทั้งตำแหน่งดังกล่าว เป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงไม่มีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น พลตำรวจตรี นพศิลป์ จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

ภายหลังที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือกพลตำรวจตรี นพศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) แล้ว ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอภายหลังการประชุมทบทวนในรายที่มีข้อสังเกตแล้ว ก.ตร. มีมติเห็นชอบรายชื่อที่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เสนอทุกราย

ดังนั้น ในรายพลตำรวจตรี นพศิลป์ เป็นกรณีที่ ก.ตร. มีมติหรือข้อสังเกตให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาทบทวนการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการในวาระประจำปี ๒๕๖๘ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้กลับมาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว จนมีมติร่วมกันเสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือกรายชื่อเพื่อเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มิได้เป็นการดำเนินการโดยง่าย ตามที่ผู้ร้องทุกข์ได้กล่าวอ้างแต่อย่างใด

๒) ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้คัดเลือกพลตำรวจตรี วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) เนื่องจากข้าราชการตำรวจรายนี้เป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในเชิงรุกและวางแผน รวมถึงมีความสามารถในการติดต่อประสานงานและจบการอบรมหลายหลักสูตรที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้ ต่อมาในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คัดเลือกแล้วปรากฏว่า มีข้อสังเกตในการพิจารณา

แต่งตั้งข้าราชการตำรวจบางรายจึงมีมติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยในการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติเสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือก พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) แทนพลตำรวจตรี วสันต์ เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ทั้งการประสานงานและกิจการอื่น ๆ ตามที่ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ร่วมพิจารณาศึกษา ค้นคว้า วิจัย วางแผนโครงการกำกับดูแลปฏิบัติการประเมินผลการศึกษา และเป็นตัวแทนของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในการประชุมร่วมกับเหล่าทัพหรือหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบกับข้าราชการตำรวจรายนี้เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมลำดับที่ ๓ ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปราม ผู้กำกับการ ๘ กองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นต้น มีผลการปฏิบัติงานสำคัญ ได้แก่ ควบคุมการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๙๘๐ ที่หมาย ควบคุมการปฏิบัติด้วยตนเอง ณ ที่หมายเสด็จ จำนวน ๕๐๑ ที่หมาย ร่วมสืบสวนจับกุมนายอาเตม ชาวอุยกูร์ พร้อมอุปกรณ์ทำระเบิด คดีวางระเบิดแยกราชประสงค์ ปิดล้อมตรวจค้นจับกุมขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มหัวลำโพง จำนวน ๑๓ ราย ติดตามจับกำนันตุ้มหัวหน้าแก๊งปล้นฆ่าหลบหนีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต วิสามัญ นายนิกร หรือบังซบ เครือข่ายบังรอนนักค้ายาเสพติดมีผู้เสียชีวิต ๒๐ ราย บาดเจ็บ ๑๓๐ ราย วิสามัญ ยุทธ อู่ทอง ผู้ต้องหารายสำคัญตามปฏิทินมือปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดปฏิบัติการข้ามชาติ เข้าร่วมระงับยับยั้งเหตุวิกฤต จ่าคลั่ง จ่าสิบเอก จักรพันธ์ ใช้อาวุธปืนกราดยิงบริเวณห้างเทอมินอล ๒๑ ที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เสียชีวิต ๓๑ คน นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดจับกุมเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้จับตัวประกันรถโดยสารประจำทางสาย ๘ กรุงเทพมหานคร รวมถึงได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องปราบปรามสืบสวน ยาเสพติด รวมถึงการใช้อาวุธปืนเป็น

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเปรียบเทียบกับพลตำรวจตรี วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รายที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วเห็นว่า ถึงแม้ว่าพลตำรวจตรี วสันต์ จะมีลำดับอาวุโสมากกว่า เคยดำรงตำแหน่งที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติ เช่น ตำรวจภูธรภาค ๑ ตำรวจภูธรภาค ๘ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และมีประสบการณ์ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเนื่องจากเคยเป็นหัวหน้าตำรวจสากลของประเทศไทย แต่พลตำรวจตรี ภูมินทร์ เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอย่างหลากหลาย ทั้ง กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบังคับการตำรวจน้ำ และกองบังคับการปราบปราม ดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาทุกระดับตำแหน่งโดยตลอด ซึ่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศรวมทั้งจะต้องประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ ในการสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหลากหลายประเภท รวมทั้งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทั้งยาเสพติด และการปราบปรามผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงของประเทศมาโดยตลอด จึงทำให้สามารถเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการในการศึกษาค้นคว้า วิจัย วางแผนโครงการ กำกับดูแลปฏิบัติการประเมินผลการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้ อีกทั้ง ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงไม่มีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ ในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น พลตำรวจตรี ภูมินทร์ จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

ภายหลังที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือกพลตำรวจตรี ภูมินทร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย) แล้ว ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจ

แห่งชาติเสนอ ภายหลังการประชุมทบทวนในรายที่มีข้อสังเกตแล้ว ก.ตร. มีมติเห็นชอบรายชื่อที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอทุกราย

ส่วนกรณีผู้ร้องทุกข์มีความเหมาะสมลำดับที่ ๒ จาก ๕ รายของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้พิจารณาตามองค์ประกอบของกฎหมายอันได้แก่ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจ รวมถึงคุณสมบัติ ศักยภาพ และความเหมาะสมกับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจทุกรายแล้ว ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มิได้เสนอแนะผู้ที่มีความเหมาะสมลำดับที่ ๑ (พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นแต่อย่างใด และไม่ได้เสนอให้ผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งใดในระดับผู้บัญชาการ ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจรายใดดำรงตำแหน่งในหน่วยงานใดต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการได้รับเป็นสำคัญ โดยหากจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยพิจารณาจัดเรียงตามลำดับอาวุโสอันดับแรกก็จะเป็นการจำกัดการใช้ดุลพินิจที่อาจเกินขอบเขตที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งของคณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนั้นมีความเหมาะสมกับตำแหน่งทุกรายแล้ว

ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง และประโยชน์ที่ราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งได้พิจารณาจากหลาย ๆ องค์ประกอบ ตามที่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วข้างต้น มิได้พิจารณาจาก

องค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ

กรรมการเจ้าของสำนวนได้ส่งสำเนาคำแก้คำร้องทุกข์ของคู่กรณีในการร้องทุกข์ทั้งสองให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ

ผู้ร้องทุกข์มีหนังสือชี้แจงเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เอกสารการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ที่อ้างว่า การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะ โดยมิได้เสนอผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งใด นั้นไม่ปรากฏหลักฐานอ้างอิงในคำแก้คำร้องทุกข์ดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลแต่อย่างใด ว่ามีผู้ใดเข้าร่วมประชุมและมีการพิจารณาอย่างมีอิสระเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ และในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้เสนอรายชื่อผู้ใดเป็นผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมให้ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งในกลุ่มความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งที่เหลือจากกลุ่มอาวุโส จำนวน ๘ ตำแหน่ง ตามคำแก้คำร้องทุกข์นั้น ยิ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล จงใจปกปิดไม่นำเสนอเอกสารดังกล่าว เนื่องจากในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ไม่ได้เป็นการประชุมพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะบุคคลอย่างแท้จริง ไม่มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่เป็นการประชุมที่มีลักษณะของการประชุมในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาในการประชุมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดเตรียมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมไว้ในบัญชีคัดเลือกก่อนที่จะแจกเอกสารให้กับคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในวันที่มีการประชุม ซึ่งผู้มีรายชื่อใน

บัญชีผู้เหมาะสมจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นดุลพินิจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่เพียงผู้เดียว ตามที่ผู้ร้องทุกข์เคยร้องทุกข์ไว้แล้วจริง จึงจงใจปกปิดเอกสารการประชุมในวันดังกล่าว เพราะอาจจะพบว่ามีบุคคลใกล้ชิดของตนเป็นผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้เหมาะสมจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนั้นตามที่ได้วางตัวกับตำแหน่งไว้แล้ว

๒. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ได้แก้คำร้องทุกข์ว่า กลุ่มความรู้ความสามารถ ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๘๒ (๔) และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๔) กำหนดให้ตำแหน่งว่างที่เหลือจำนวน ๘ ตำแหน่ง จากการพิจารณากลุ่มอาวุโส ให้พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน โดยในการพิจารณาความรู้ความสามารถให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชน หรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจ รวมถึงเรื่องผลงานศักยภาพ รวมทั้งหลักนิติธรรมและความเสมอภาค ตามนัย มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ควรนำมาพิจารณาประกอบกันด้วย และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้พิจารณาอย่างเที่ยงธรรม และกฎ ก.ตร. ดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด มีส่วนร่วมในการพิจารณา โดยให้กองบังคับการ และกองบัญชาการจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ตามมาตรา ๘๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วจัดเรียงลำดับตามความเหมาะสม ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกัน ตามมาตรา ๘๑ แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประวัติของข้าราชการตำรวจ ผลการตรวจสอบข้าราชการตำรวจที่ต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการทางวินัยและข้อมูลข้าราชการตำรวจที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ชี้มูลความผิด ผลการปฏิบัติงาน และบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งที่หน่วยต่าง ๆ เสนอมา รวมทั้งแนวทางคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งของข้าราชการตำรวจทุกรายมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งแล้ว ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการ และจเรตำรวจเป็นการพิจารณาในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพิจารณาจากตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายแล้ว

โดยในรายผู้ร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับรองผู้บัญชาการ เลื่อนเป็นผู้บัญชาการ จำนวน ๕ ราย โดยได้พิจารณาผู้ร้องทุกข์เป็นผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นลำดับที่ ๒ แล้วส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามนัยมาตรา๘๒ วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบข้อ ๓๙ แห่ง กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๖๘ โดยนำข้อมูลจากหน่วยงานมาพิจารณารวมกับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วจัดเรียงตามลำดับอาวุโส ปรากฏว่า ผู้ร้องทุกข์อยู่ลำดับที่ ๔๑ จากนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานกำลังพล จึงได้จัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นไปยังคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ของข้าราชการตำรวจทุกรายก่อน ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ปรากฏว่า มีคณะกรรมการท่านใดเสนอรายชื่อของผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือดำรงตำแหน่งอื่น เพื่อเสนอแนะต่อ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาจัดทำบัญชีคัดเลือกเสนอ ก.ตร. แต่อย่างใด

ต่อมา ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอแล้ว โดย ก.ตร. มีมติเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้ง จึงเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ นั้น

ผู้ร้องทุกข์ โต้แย้งคำแก้คำร้องทุกข์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลว่า หากมีการนำข้อมูลของข้าราชการตำรวจทุกรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการ และจเรตำรวจ ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพิจารณาจากตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายจริง ในการประชุมวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ย่อมปรากฏรายชื่อของพลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมลำดับที่ ๑ จาก ๑๑ ราย ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีประสบการณ์ในงานด้านสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปราม และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากตามสำเนาหนังสือคำแก้คำร้องทุกข์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตั้งแต่วันดังกล่าว อีกทั้งยังยอมรับว่า พลตำรวจตรี นพศิลป์ ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมลำดับที่ ๑ จาก ๑๑ ราย ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล เมื่อเปรียบเทียบกับพลตำรวจตรี ภูมินทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งเป็นผู้มีความเหมาะสมลำดับที่ ๓ ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว (ตำแหน่ง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่งคงแห่งชาติ) เห็นว่าพลตำรวจตรี นพศิลป์ เป็นผู้มีประสบการณ์และได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านความมั่นคงทั้งในและนอกประเทศ งานด้านการข่าวรวมทั้งการควบคุมสถานการณ์การชุมนุม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลทุกระดับตำแหน่งมาโดยตลอด ซึ่งเป็นหน่วยที่มีปริมาณงานมากมีความซับซ้อนของคดีหาก พลตำรวจตรี นพศิลป์ ดำรงตำแหน่งนี้จะสามารถนำประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในงานด้านความมั่นคงมาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติต่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ อีกทั้ง ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงไม่มีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

พลตำรวจตรี นพศิลป์ จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ย่อมตอกย้ำว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มิได้มีการพิจารณาในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพิจารณาจากตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายตามฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด อีกทั้ง สาเหตุที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งต้องนำชื่อของพลตำรวจตรี นพศิลป์ มาพิจารณาเปรียบเทียบใหม่ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น เนื่องจากพลตำรวจตรี นพศิลป์ ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง เกรงว่าจะถูกฟ้องร้องและมีความผิดตามกฎหมาย จึงได้หยิบยกนำรายชื่อของพลตำรวจตรี นพศิลป์ มาพิจารณาใหม่ และเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อจากไม่มีชื่อกลับมาเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จึงเห็นได้ว่า รายชื่อในบัญชีผู้เหมาะสมจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นดุลพินิจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล อ้างว่า ผู้ร้องทุกข์เข้าใจคลาดเคลื่อนเองนั้นจึงไม่ถูกต้อง

๓. ตามสำเนาหนังสือแก้คำร้องทุกข์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ยอมรับว่า เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอรายชื่อพลตำรวจตรี วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมลำดับหลังพลตำรวจตรี นพศิลป์ จาก ๑๑ ราย ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย) และเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยอ้างว่าซึ่งเมื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเปรียบเทียบกับพลตำรวจตรี วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รายที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วเห็นว่า ถึงแม้ว่า พลตำรวจตรี วสันต์ จะมีลำดับอาวุโสมากกว่า เคยดำรงตำแหน่งที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติ เช่น ตำรวจภูธรภาค ๑ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค ๘

และมีประสบการณ์ประสานงานกับหน่วยอื่นเนื่องจากเคยเป็นหัวหน้าตำรวจสากลของประเทศไทยแต่ พลตำรวจตรี ภูมินทร์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอย่างหลากหลาย โดยดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาทุกระดับตำแหน่งโดยตลอด ซึ่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศรวมทั้งจะต้องประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ ในการสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหลากหลายประเภท รวมทั้งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทั้งยาเสพติด และการปราบปรามผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงของประเทศมาโดยตลอด จึงทำให้สามารถเป็นที่ปรึกษา ด้านวิชาการในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วางแผนโครงการ กำกับดูแลปฏิบัติการประเมินผลการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้ อีกทั้ง ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงไม่มีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ ในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น พลตำรวจตรี ภูมินทร์ จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) ย่อมแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งมิได้พิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการโดยพิจารณาคำนึงลำดับอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน ทั้งมิได้เปรียบเทียบคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานตามฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้งมิได้คำนึงถึงลำดับผู้ที่มีความเหมาะสมตามที่แต่ละกองบัญชาการเสนอแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แก้คำร้องทุกข์ว่าผู้ร้องทุกข์มีความเหมาะสมลำดับที่ ๒ จาก ๕ ราย ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้พิจารณาตามองค์ประกอบของกฎหมายอันได้แก่ ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจ รวมถึงคุณสมบัติศักยภาพ และความเหมาะสมกับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจทุกรายแล้ว ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมิได้เสนอแนะผู้ที่มีความเหมาะสมลำดับที่ ๑ (พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

แต่อย่างใด และไม่ได้เสนอให้ผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งใดในระดับผู้บัญชาการ ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจรายใดดำรงตำแหน่งในหน่วยงานใดต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการได้รับเป็นสำคัญ โดยหากจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยพิจารณาจัดเรียงตามลำดับอาวุโสอันดับแรก ก็จะเป็นการจำกัดการใช้ดุลพินิจที่อาจเกินขอบเขตที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งของคณะกรรมการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนั้นมีความเหมาะสมกับตำแหน่งทุกรายแล้ว นั้น

ผู้ร้องทุกข์ ชี้แจงว่า จากข้อเท็จจริงในคำกล่าวอ้างของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล นั้น ปรากฏชัดเจนในตัวว่า คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มิได้มีการพิจารณาโดยคำนึงองค์ประกอบของกฎหมายตามที่กล่าวอ้าง และมิได้คำนึงลำดับความเหมาะสมจากบัญชีผู้มีความเหมาะสมของกองบัญชาการตามที่ผู้บัญชาการของแต่ละกองบัญชาการนำเสนอแต่อย่างใด แต่เป็นการที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เหมาะสมในตำแหน่งต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จึงมีมติให้ พลตำรวจตรี วสันต์ ซึ่งมีรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมของกองบัญชาการตำรวจนครบาลในลำดับหลัง พลตำรวจตรี นพศิลป์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายชื่อเหมาะสมในลำดับที่ ๑ จาก ๑๑ รายกลับมีรายชื่อข้ามลำดับผู้ที่มีความเหมาะสมในลำดับที่ ๑ ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล แต่พลตำรวจตรี นพศิลป์ กลับไม่มีรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการทั้งที่เป็นผู้มีความเหมาะสมในลำดับที่ ๑ ดังนั้น การกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีความเหมาะสมลำดับที่ ๒ ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งมิได้เสนอแนะผู้ที่มีความเหมาะสมลำดับที่ ๑ (พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และไม่ได้เสนอให้ผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งใดในระดับผู้บัญชาการ นั้น จึงรับฟังไม่ได้

จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ร้องทุกข์ยืนยันว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการในวาระแต่งตั้งปี ๒๕๖๘ ทั้งที่มีความเหมาะสม และมีผลการ

ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพียงพอที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการด้วยเช่นกัน และผลงานก็ไม่ได้ด้อยกว่าผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้บัญชาการทั้งสองราย จึงขอให้ ก.พ.ค.ตร. พิจารณาวินิจฉัยให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องจากการไม่ยึดถือและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นในระดับผู้บัญชาการ และตำแหน่งอื่น ๆ ในครั้งนี้ ทำให้ผู้ร้องทุกข์ ได้รับความเสียหายไม่ได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเสียกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ทั้งยังทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจ ว่าในคราวต่อไปการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้เหมาะสมให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ก็ย่อมจะไม่คำนึงถึงอาวุโส ประกอบความรู้ความสามารถอีกเช่นเคย โดยอาจมีการวางตัวบุคคลใกล้ชิดของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีอาวุโสน้อยกว่าผู้ร้องทุกข์ให้ได้รับคัดเลือกให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นอีก โดยไม่สมเหตุผลว่าเหตุใดลำดับอาวุโสน้อย จึงเหมาะสมกว่ากลุ่มอาวุโสที่สูงกว่า อันเป็นการจัดเรียงลำดับความเหมาะสมข้ามอาวุโส โดยมิได้พิจารณาอาวุโสและความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เป็นการเลือกปฏิบัติ และวางตัวบุคคลไว้ล่วงหน้า เพียงแต่หาเหตุผลประกอบเท่านั้น อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและต่อหลักระบบคุณธรรม

กรรมการเจ้าของสำนวนได้ส่งสำเนาคำชี้แจงเพิ่มเติมของผู้ร้องทุกข์ ให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ทราบ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล มีหนังสือแก้คำร้องทุกข์เพิ่มเติม ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เหมาะสมในตำแหน่งต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว นั้น

การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจวาระประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการดำเนินการตามความนัยมาตรา ๗๘ (๓) และ ๘๒ แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๒) (๔) ที่กำหนดให้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะแล้วเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบแล้วจึงเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ ก่อนส่งให้ ก.ตร. มีมติเห็นชอบ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกท่านเป็นกรรมการ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจำนวนหนึ่งท่านเป็นกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงเกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และเป็นการพิจารณาโดยไม่ถือเอาผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อและเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ของข้าราชการตำรวจแต่ละราย รวมถึงแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และมีอิสระในการอภิปรายภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีการจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น นั้น เป็นการจัดทำโดยผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเป็นอันดับแรกแล้วเสนอมาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามลำดับชั้น หลังจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะนำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่เสนอขึ้นมาตามลำดับชั้นมาพิจารณารวมกับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยจัดเรียงตามลำดับอาวุโส แล้วจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนัย กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๓๙ (๒) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ มิได้เป็นการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เหมาะสมในตำแหน่งต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าตามที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการและจเรตำรวจวาระประจำปี ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วยบัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประวัติของข้าราชการตำรวจ ผลการตรวจสอบข้าราชการตำรวจที่ต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีปกครอง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการทางวินัยและข้อมูลข้าราชการตำรวจที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ชี้มูลความผิด ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุป ผลการปฏิบัติงาน บัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งที่หน่วยต่าง ๆ เสนอมารวมทั้งแนวทางคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจของข้าราชการตำรวจทุกรายมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งแล้ว ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ เป็นการพิจารณาในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพิจารณาจากตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายแล้ว ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ

๒. กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างถึง ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าคณะกรรมการได้เสนอรายชื่อผู้ใดเป็นผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมให้ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งในกลุ่มความรู้ความสามารถ นั้น

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามหนังสือ สำนักงานกำลังพล ที่ ๐๐๐๙.๒๓๑/๘๐๖๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งได้มีการส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ ๑ โดยการประชุมพิจารณาการแต่งตั้งมีการพิจารณาในรูป

คณะกรรมการและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางระหว่างคณะกรรมการและได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในกลุ่มความรู้ความสามารถ โดยปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับอาวุโส	ลำดับความเหมาะสม	ยศ ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
๑๒	๑๑	พลตำรวจตรี ณัฐศักดิ์ เชานาศัย	รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง	ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๒๐	๑๙	พลตำรวจตรี ศักดิ์รพี เพรียวพานิช	รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
๒๒	๒๑	พลตำรวจตรี ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร	รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ	ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
๒๖	๒๕	พลตำรวจตรี ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน	รองผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณ	ผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน
๒๗	๒๖	พลตำรวจตรี นราเดช ทิพย์รักษ์	รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑	ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๔๒	๔๑	พลตำรวจตรี อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม	รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี	ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี
๔๓	๔๒	พลตำรวจตรี วสันต์ เตชะอัครเกษม	รองผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล	ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๕๖	๕๕	พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง	รองผู้บัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง	ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ต่อมาในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คัดเลือกแล้วปรากฏว่า มีข้อสังเกตในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจบางรายจึงมีมติให้กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยในการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้มีมติเสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้คัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในกลุ่มความรู้ความสามารถ โดยปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับอาวุโส	ลำดับความเหมาะสม	ยศ ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
๑๒	๑๑	พลตำรวจตรี ณัฐศักดิ์ เชานาศัย	รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง	ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๒๐	๑๙	พลตำรวจตรี ศักดิ์รพี เพรียวพานิช	รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
๒๒	๒๑	พลตำรวจตรี ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร	รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ	ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
๒๕	๒๔	พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ	รองผู้บัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน	ผู้บัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน
๒๖	๒๕	พลตำรวจตรี ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน	รองผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณ	ผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน
๒๗	๒๖	พลตำรวจตรี นราเดช ทิพย์รักษ์	รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑	ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๕๑	๕๐	พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์	รองผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล	ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๕๖	๕๕	พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง	รองผู้บัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง	ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ภายหลังที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือกข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ แล้ว ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอภายหลังการประชุมทบทวนแล้ว ก.ตร. มีมติเห็นชอบรายชื่อที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอทุกราย

๓. กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า ไม่ปรากฏหลักฐานอ้างอิงว่ามีผู้ใดเข้าร่วมประชุม และมีการจงใจปกปิดเอกสารการประชุม นั้น

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ มาตรา ๘๑ (๑) (ก) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยเรียนเชิญ

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาที่กำหนดและปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การประชุมพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการและรองจเรตำรวจลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘

กรณีรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั้น อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากมีรายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ มิได้มีการจงใจปกปิดเอกสารการประชุมแต่อย่างใด

๔. กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า กรณีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจราย พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลัวว่าจะถูกฟ้องร้องและมีความผิดตามกฎหมายแสดงให้เห็นว่า รายชื่อในบัญชีผู้เหมาะสมจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นดุลพินิจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้เดียว และกรณีพลตำรวจตรี วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งมีความเหมาะสมลำดับหลังพลตำรวจตรีนพศิลป์ แต่ได้เลื่อนตำแหน่งรอบแรกในตำแหน่งผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) แสดงให้เห็นว่า การพิจารณาไม่ได้คำนึงถึงอาวุโสประกอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตามที่กองบัญชาการจัดลำดับมา นั้น

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๗๘ (๓) กำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๘๑ (๑) (ก) เสนอแนะแล้วเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบแล้วจึงนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยการดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงระดับผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ได้ผ่านการพิจารณามาตามลำดับชั้น ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของผู้บัญชาการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ และคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกท่านเป็นกรรมการ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจำนวนหนึ่งท่านเป็นกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและเพื่อมิให้พิจารณาโดยถือเอาผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดตามนัยพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๘๑ (๑) (ก) ซึ่งก่อนการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ และจเรตำรวจ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้นำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจของข้าราชการตำรวจทุกรายมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งแล้ว โดยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจได้เสนอแนะรายชื่อเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณาเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและมีอิสระในการอภิปรายภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้พิจารณาครบถ้วนแล้ว ก.ตร. จะพิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ และมีมติเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ตามนัยพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๗๘ (๓) โดยหาก ก.ตร. มีข้อสังเกต คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งต้องนำรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอแนะ ก.ตร. กลับมาทบทวนเนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจรายใดดำรงตำแหน่งในหน่วยงานใดต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการได้รับเป็นสำคัญ โดยหากจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยพิจารณาจัดเรียงตามลำดับอาวุโสอันดับแรก ก็จะเป็นการจำกัดการใช้ดุลพินิจที่อาจเกินขอบเขตที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ จะเห็นได้ว่าการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าวผ่านการพิจารณาในรูปคณะกรรมการมาตามลำดับชั้น มีการถ่วงดุลตรวจสอบระหว่างคณะกรรมการ และมีการพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว มิได้พิจารณาโดยถือเอาผลประโยชน์ของผู้หนึ่งของผู้ใด จึงมิใช่กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า รายชื่อในบัญชีผู้เหมาะสมจะได้เลื่อน

ตำแหน่งสูงขึ้นเป็นดุลพินิจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้เดียว และการพิจารณาไม่ได้คำนึงถึงอาวุโสประกอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตามที่กองบัญชาการจัดลำดับมา ในกรณีข้าราชการตำรวจราย พลตำรวจตรี วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มีความเหมาะสมลำดับที่ ๒ ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล และมีอาวุโสลำดับที่ ๔๓ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้มีมติเสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้พลตำรวจตรี วสันต์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) เนื่องจาก ข้าราชการตำรวจรายนี้ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน้าที่สำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ มีความสามารถในการปฏิบัติงานในเชิงรุกและวางแผน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่จบการอบรมหลายหลักสูตร เช่น นิติศาสตรบัณฑิต และการศึกษาเพิ่มเติมจากต่างประเทศระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จากสหรัฐอเมริกา สำเร็จหลักสูตรต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ รวมทั้งหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๖ ต่อมาในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คัดเลือกแล้ว ปรากฏว่า มีข้อสังเกตในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจบางราย จึงมีมติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยในการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้มีมติเสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือกพลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) แทนพลตำรวจตรี วสันต์ เนื่องจาก พลตำรวจตรี ภูมินทร์ เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอย่างหลากหลาย ซึ่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ รวมทั้ง

จะต้องประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหลากหลายประเภท รวมทั้งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทั้งยาเสพติดและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงของประเทศมาโดยตลอด จึงทำให้สามารถเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยวางแผนโครงการกำกับดูแลปฏิบัติการประเมินผลการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้

ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งได้พิจารณาจากหลาย ๆ องค์ประกอบตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ

กรรมการเจ้าของสำนวนได้จัดส่งสำเนาคำแก้คำร้องทุกข์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ

ผู้ร้องทุกข์มีหนังสือ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญได้ว่า ผู้ร้องทุกข์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งแต่งตั้งในหน่วยปฏิบัติหลักมาโดยตลอด อาทิ ตำรวจภูธรภาค ๑ กองบังคับการปราบปราม กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๕ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ล้วนเป็นหน่วยปฏิบัติที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของประเทศ และด้วยความตั้งใจที่จะให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วง เกิดผลสัมฤทธิ์จึงได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ใช้ทักษะความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมหลักสูตรทั้งในประเทศและหลักสูตรต่างประเทศ และการสั่งสมประสบการณ์ที่ได้จากการประสานความร่วมมืออันดีกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการเงินผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

สถานทูตต่างประเทศ เอ็นจีโอ มาอย่างยาวนานจนหน่วยงานเหล่านี้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญในการสืบสวนและคลี่คลายคดีสำคัญระดับประเทศ นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาคดีอุกฉกรรจ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งมาโดยตลอด เป็นการช่วยระงับยับยั้งมิให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชน สังคม เป็นวงกว้าง ไม่เกรงกลัวต่อแรงกดดันและผู้มีอิทธิพลเป็นที่ประจักษ์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมจากการที่สื่อมวลชนนำเสนอภาพข่าวผลงานที่ผู้ร้องทุกข์ได้ปฏิบัติ และเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ประเทศชาติ และประชาชน ผลงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ร้องทุกข์ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและด้วยเหตุและผล ทักษะความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงขอให้ ก.พ.ค.ตร. มีคำสั่ง และคำวินิจฉัยดังต่อไปนี้

๑. ขอให้มีคำวินิจฉัยให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้บัญชาการในหน่วยปฏิบัติหลัก เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแต่งตั้งวาระประจำปี ๒๕๖๘ โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ดำเนินการในโอกาสแรกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจจะสามารถกระทำได้

๒. หรือขอให้มีคำวินิจฉัยให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้บัญชาการในหน่วยปฏิบัติการหลัก ในวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๖๙ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์ได้นำทักษะความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ประสบการณ์ และเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานได้ในทันทีในลักษณะ สานงานต่อ ก่องานเพิ่มเติมงานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ

กรรมการเจ้าของสำนวนได้ส่งสำเนาคำชี้แจงของผู้ร้องทุกข์ให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ทั้งสองทราบ

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์สรุปความได้ว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๖๘ โดยไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับผู้บัญชาการ เนื่องจากผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีอาวุโสระดับรองผู้บัญชาการลำดับที่ ๔๑ และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ที่เหมาะสมจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลำดับที่ ๒ แต่ปรากฏว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติไม่แต่งตั้งผู้ร้องทุกข์ให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ ในขณะที่มีข้าราชการตำรวจรายอื่นที่มีลำดับอาวุโสน้อยกว่าผู้ร้องทุกข์ คือ พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล อาวุโสลำดับที่ ๕๑ และพลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาวุโสลำดับที่ ๕๖ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน ซึ่งผู้ร้องทุกข์เห็นว่า กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะในประเด็นการใช้อำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง และเห็นถึงความบกพร่องในการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานซึ่งเดิมมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแต่ต่อมาได้มีการยกเลิกและชะลอการดำเนินการดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่มีข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ครบถ้วนเพื่อใช้เปรียบเทียบความรู้ความสามารถระหว่างบุคคลอย่างเป็นธรรม ประกอบกับผู้ร้องทุกข์มีประวัติการรับราชการและผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ และผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญต่าง ๆ มากมาย แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเหนือกว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งข้ามลำดับอาวุโส การดำเนินการแต่งตั้งที่ข้ามลำดับอาวุโส จึงถือเป็นการละเมิดระบบคุณธรรมตามมาตรา ๖๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขัดต่อแนวทางคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ในคดีบรรทัดฐานที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คู่กรณีในการร้องทุกข์ ที่ ๑

แก้คำร้องทุกข์สรุปความได้ว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ รวมถึงที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งได้มีผู้แทนสำนักงานกำลังพลชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการประชุมด้วยแล้ว โดยเห็นว่า การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ ซึ่งในวาระประจำปี ๒๕๖๘ มีตำแหน่งระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ ประเภทตำแหน่งทั่วไปว่างจำนวน ๑๖ ตำแหน่ง เมื่อพิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่างระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจแล้ว จะมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการและจเรตำรวจ ประเภทตำแหน่งทั่วไป ในกลุ่มอาวุโสจำนวน ๘ ตำแหน่ง ผู้ร้องทุกข์มีลำดับอาวุโสอยู่ลำดับที่ ๔๑ จึงไม่ได้รับการพิจารณาในส่วนนี้ส่วน จำนวนตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาข้างต้นอีกจำนวน ๘ ตำแหน่ง คณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้รับทราบข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่ ข้อมูลตำแหน่งว่าง ประวัติของข้าราชการตำรวจ บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานที่ข้าราชการตำรวจจัดทำจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน และได้พิจารณาข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการทุกราย รวมถึงผู้ร้องทุกข์แล้ว กรณีข้าราชการตำรวจที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่าเป็นผู้ที่มีลำดับอาวุโสต่ำกว่าผู้ร้องทุกข์แต่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการนั้นเป็นการคัดเลือกแต่งตั้งในส่วนที่เหลือจากการพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน และพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากปัจจัยต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการตำรวจที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างนั้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

ระดับผู้บัญชาการ จึงได้มีมติเสนอแนะให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจดังกล่าวตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ โดยในส่วนของผู้ร้องทุกข์นั้น คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เสนอแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้คัดเลือกรายชื่อผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ เสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ จึงไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ร้องทุกข์ในบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามบัญชีดังกล่าว รวมทั้งบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ประกอบเหตุผลความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งแล้วเห็นว่า ข้าราชการตำรวจตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอและที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างมีความเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ การคัดเลือกแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดแล้ว จึงมีมติให้ความเห็นชอบตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ชอบด้วยกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลแก้คำร้องทุกข์สรุปความได้ว่า กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับรองผู้บัญชาการเลื่อนเป็น ผู้บัญชาการ จำนวน ๕ ราย โดยได้พิจารณาผู้ร้องทุกข์เป็นผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นลำดับที่ ๒ แล้วส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามนัยมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบข้อ ๓๙ แห่ง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๖๘ โดยนำข้อมูลจากหน่วยและหน่วยงานมาพิจารณารวมกับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วจัดเรียงตามลำดับอาวุโสปรากฏว่า ผู้ร้องทุกข์อยู่ลำดับที่ ๔๑

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วยบัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ประวัติของข้าราชการตำรวจ ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน มาประกอบการพิจารณาโดยมีการเปรียบเทียบกับข้าราชการตำรวจทุกรายแล้วซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของตำแหน่งตามนัย กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๔) โดยตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือกพลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) เนื่องจาก ข้าราชการตำรวจรายนี้เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นมาโดยตลอด มีความสามารถในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งข้าราชการตำรวจรายนี้ยังมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ต่อมาในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกแล้วปรากฏว่า มีข้อสังเกตในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจบางรายจึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยในการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้คัดเลือกพลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) แทนพลตำรวจตรีภูมินทร์ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานในภารกิจด้านการประสานการข่าวความเคลื่อนไหวภายในประเทศให้คำปรึกษาแก่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงภายใน พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการสภาความมั่นคง

แห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมหารือและให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ช่วยเหลือเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในการกลั่นกรองและตรวจสอบข่าวที่หน่วยข่าวต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้นและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งพลตำรวจตรี นพศิลป์ เป็นผู้ที่มีความความเหมาะสมลำดับที่ ๑ จาก ๑๑ ราย ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีประสบการณ์ในงานด้านสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปราม เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ และมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเปรียบเทียบกับพลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รายที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วเห็นว่า พลตำรวจตรี นพศิลป์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านความมั่นคงทั้งในและนอกประเทศ งานด้านการข่าว รวมทั้งการควบคุมสถานการณ์การชุมนุม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล ทุกระดับตำแหน่งมาโดยตลอด ซึ่งเป็นหน่วยที่มีปริมาณงานมาก มีความซับซ้อนของคดีหาก พลตำรวจตรี นพศิลป์ ดำรงตำแหน่งนี้จะสามารถนำประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในงานด้านความมั่นคงมาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติต่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือกพลตำรวจตรี นพศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) แล้ว ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ภายหลังการประชุมทบทวนในรายที่มีข้อสังเกตแล้ว ก.ตร. มีมติเห็นชอบรายชื่อที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอทุกราย ดังนั้น ในรายพลตำรวจตรี นพศิลป์ เป็นกรณีที่ ก.ตร. มีมติหรือข้อสังเกตให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาทบทวนการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจลงมาถึงผู้บังคับการในวาระประจำปี ๒๕๖๘ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้กลับมาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง

โดยคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว จนมีมติร่วมกันเสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้คัดเลือกรายชื่อเพื่อเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มิได้เป็นการดำเนินการโดยง่ายตามที่ผู้ร้องทุกข์ได้กล่าวอ้างแต่อย่างใด ส่วนกรณีผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้คัดเลือกพลตำรวจตรี วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) เนื่องจากข้าราชการตำรวจรายนี้เป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในเชิงรุกและวางแผน รวมถึงมีความสามารถในการติดต่อประสานงานและจบการอบรมหลายหลักสูตรที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้ ต่อมาในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คัดเลือกแล้วปรากฏว่า มีข้อสังเกตในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจบางรายจึงมีมติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยในการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติเสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้คัดเลือกพลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) แทนพลตำรวจตรีวสันต์ เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าว มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ทั้งการประสานงานและกิจการอื่น ๆ ตามที่ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ร่วมพิจารณาศึกษา ค้นคว้า วิจัย วางแผนโครงการกำกับดูแลปฏิบัติการประเมินผลการศึกษา และเป็นตัวแทนของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในการประชุมร่วมกับเหล่าทัพหรือหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบกับข้าราชการตำรวจรายนี้เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมลำดับที่ ๓

ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ และมีผลการปฏิบัติงานสำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเปรียบเทียบกับพลตำรวจตรี วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รายที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วเห็นว่า ถึงแม้ว่าพลตำรวจตรี วสันต์ จะมีลำดับอาวุโสมากกว่า เคยดำรงตำแหน่งที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติ เช่น ตำรวจภูธรภาค ๑ ตำรวจภูธรภาค ๘ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และมีประสบการณ์การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเนื่องจากเคยเป็นหัวหน้าตำรวจสากลของประเทศไทยแต่พลตำรวจตรี ภูมินทร์ เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอย่างหลากหลาย ทั้งกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบังคับการตำรวจน้ำ และกองบังคับการปราบปราม ดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาทุกระดับตำแหน่งโดยตลอด ซึ่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ รวมทั้งจะต้องประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ ในการสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหลากหลายประเภท รวมทั้งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทั้งยาเสพติด และการปราบปรามผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงของประเทศมาโดยตลอด จึงทำให้สามารถเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วางแผนโครงการ กำกับดูแลปฏิบัติการประเมินผลการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้ อีกทั้ง ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงไม่มีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ ในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น พลตำรวจตรี ภูมินทร์ จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งได้พิจารณาจากหลาย ๆ องค์ประกอบ ตามที่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วข้างต้น มิได้พิจารณาจาก

องค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นี้ ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยได้พิจารณาคำแถลงเป็นหนังสือ และได้รับฟังคำแถลงด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ และรับฟังคำแถลงด้วยวาจาของผู้รับมอบอำนาจของคู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ ด้วยแล้ว

มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลในการวินิจฉัยในประเด็นอำนาจ ก.พ.ค.ตร. เกี่ยวกับเงื่อนไขในการร้องทุกข์ และที่เป็นเนื้อหาของเรื่องร้องทุกข์ตามลำดับ ดังนี้

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับเงื่อนไขในการร้องทุกข์ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชการตำรวจ ได้ใช้สิทธิร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ยื่นคำร้องทุกข์ภายในระยะเวลาการร้องทุกข์ตามข้อ ๘ วรรคสอง ของ กฎ ก.พ.ค.ตร.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๖๗ และคำร้องทุกข์นี้ไม่มีกรณีต้องห้ามตามข้อ ๔๘ ของกฎ ก.พ.ค.ตร. ดังกล่าว ก.พ.ค.ตร. จึงรับคำร้องทุกข์นี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ประเด็นที่เป็นเนื้อหาของเรื่องร้องทุกข์ มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่คู่กรณีในการร้องทุกข์ทั้งสองไม่ดำเนินการคัดเลือกผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๖๘ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายและกฎ ก.ตร. กำหนดไว้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๗๖ วรรคสอง บัญญัติให้ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปในกลุ่มสายงานใด ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความสมัครใจ และความจำเป็นของทางราชการประกอบกัน และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ให้แต่งตั้ง

ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๔) ตำแหน่งผู้บัญชาการและจเรตำรวจ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีหรือพลตำรวจโท และเคยดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการ หรือรองจเรตำรวจ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๓) การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๓) และ (๔) ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๘๑ (๑) (ก) เสนอแนะ แล้วเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๗๗ (๓) ลงมา ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสม ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ก่อนที่ผู้มีอำนาจคัดเลือกหรือสั่งแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้ (๑) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๓) ถึง (๖) และพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๗) ลงมาในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ (ก) การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๗๗ (๓) ถึง (๖) ประกอบด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกคนเป็นกรรมการ และผู้แทนสำนักงาน ก.พ. จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับตำแหน่งให้พิจารณาดังต่อไปนี้ (๒) ระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจลงมาถึงผู้บังคับการ ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชีรายชื่อตามวรรคสามและให้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับ มาตรา ๘๒ วรรคสอง บัญญัติให้ ในการพิจารณาความรู้ความสามารถให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจ

ประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กำหนด วรรคสาม บัญญัติให้การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้พิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งได้เฉพาะจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นซึ่งต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถตามวรรคสอง และจัดประเภทตำแหน่งเพื่อใช้ในการคำนวณสัดส่วนอาวุโสเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กำหนด โดยในการจัดเรียงลำดับในบัญชีรายชื่อ ให้จัดผู้ซึ่งมีลำดับอาวุโสสูงกว่าได้อยู่ในลำดับที่เหนือกว่า กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๘ กำหนดให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยจัดทำลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ประกาศให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบโดยทั่วกันล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ทั้งนี้ ให้ข้าราชการตำรวจที่เห็นว่าลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องต่อผู้มีอำนาจให้พิจารณาทบทวนได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศลำดับอาวุโส ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ การนับจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับตำแหน่งเพื่อนำมาคำนวณสัดส่วนจำนวนตำแหน่งในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรียงตามลำดับอาวุโสของประเภทตำแหน่งทั่วไปหรือตำแหน่งเฉพาะ ให้คำนวณจากตำแหน่งที่ว่างอันเกิดจากกรณีต่าง ๆ เช่น เกษียณอายุราชการ ลาออก ถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออก ถูกสั่งให้ออกจากราชการ การกำหนดตำแหน่งใหม่ หรือเสียชีวิตเป็นต้น และตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณที่มีการประชุมแต่งตั้งวาระประจำปี และให้หมายความรวมถึงจำนวนตำแหน่งว่างที่เกิดจากการเลื่อนตำแหน่งทดแทนกันด้วย ทั้งนี้ การคำนวณให้นับถึงวันที่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการตั้งข้าราชการตำรวจ และให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดห้วงระยะเวลาการประชุม ข้อ ๒๖ กำหนดให้ ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ใกล้ชิดเป็นผู้จัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแล้วเสนอตามลำดับชั้น โดยวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ (๑) การจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้นำรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีอาวุโสมาพิจารณา โดยนำประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจมาพิจารณา

ประกอบกัน แล้วจัดเรียงลำดับจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถสมควรพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมากที่สุดลงไปจนถึงน้อยที่สุด และวรรคสอง กำหนดให้ การจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดทำข้อมูลหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจจัดทำข้อมูลที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของข้าราชการตำรวจและจัดเรียงลำดับความรู้ความสามารถตามความเป็นจริง รวมถึงหากมีการจัดทำข้อมูลไม่ตรงความจริงให้ถือเป็นความบกพร่องของคณะกรรมการหรือผู้บังคับบัญชานั้นด้วย ข้อ ๓๓ กำหนดให้ หน่วยที่มีระดับผู้บัญชาการเป็นหัวหน้า ให้ดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการหรือผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงผู้บัญชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้ (๒) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะเลื่อนดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการพิจารณาจากข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แล้วสรรหาให้เหลือเฉพาะผู้มีความรู้ความสามารถสมควรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น ข้อ ๓๙ กำหนดให้ การจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงสารวัตร ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการ ดังนี้ (๒) ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ จเรตำรวจและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงระดับผู้บังคับการและผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงระดับสารวัตรในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีการเสนอตามลำดับชั้นมาพิจารณารวมกับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้ง ทั้งนี้ในการจัดเรียงลำดับในบัญชีรายชื่อให้เรียงตามลำดับ อาวุโสโดยจัดผู้ซึ่งมีอาวุโสสูงกว่าได้อยู่ในลำดับที่เหนือกว่าเรียงตามลำดับ สำหรับผู้ที่ยังไม่สมควร เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นให้ระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ข้อ ๔๗ กำหนดให้ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับตำแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับตำแหน่งให้พิจารณาจากผู้มีความรู้

ความสามารถจากบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ (๒)ข้าราชการตำรวจที่จะคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจลงมาถึงระดับผู้บังคับการ ให้พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับตำแหน่งในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (๔) จำนวนตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาตาม (๒) และ (๓) ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันรวมทั้งข้อมูลที่จัดทำตามข้อ ๒๖ (๑) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ข้อ ๔๗ (๔) วรรคสอง กำหนดให้ การพิจารณาความรู้ความสามารถ ให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติประกอบด้วย ข้อ ๔๗ (๔) วรรค ๓ กำหนดให้ในการพิจารณาประวัติการรับราชการให้พิจารณาจากประสบการณ์และความชำนาญงานโดยเฉพาะประสบการณ์และความชำนาญงานในสายงานที่จะได้รับการแต่งตั้ง โดยพิจารณาตั้งแต่เริ่มรับราชการในระดับชั้นสัญญาบัตรในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานให้พิจารณาจากผลงานในหน้าที่รับผิดชอบที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน การติดตามงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยให้นำผลงานดีเด่นตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เช่น การคัดเลือกสถานีตำรวจดีเด่น การคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่นในด้านต่าง ๆ ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือผลการตรวจราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ในระดับสถานีตำรวจและกองบังคับการที่รับผิดชอบพื้นที่ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาคให้นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเป็นหลักด้วยทั้งนี้ ผลการประเมินต่าง ๆ ผลการตรวจราชการในปีใด ให้นำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือกหรือแต่งตั้งในปีนั้น

พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๖๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการประกาศลำดับอาวุโส โดยผู้ร้องทุกข์มีลำดับอาวุโสที่ ๔๑ จากทั้งหมด ๙๔ ราย ในบัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่ง

สูงขึ้น ประเภทตำแหน่งทั่วไป เมื่อถึงกำหนดวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ในวาระดังกล่าว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ โดยให้หน่วยต่าง ๆ จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และบัญชีข้อมูลผู้ที่ยังไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (ถ้ามี) และให้แจ้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ และรองจเรตำรวจลงมาถึงรองผู้บังคับการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ และจเรตำรวจลงมาถึงผู้บังคับการ ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยให้ส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผ่านกองทะเบียนพล) ซึ่งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ส่งบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับรองผู้บัญชาการในสังกัดตามข้อ ๒๖ ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดเรียงลำดับความเหมาะสมของผู้ร้องทุกข์เป็นลำดับที่ ๒ จากทั้งหมด ๕ ราย ต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงนำข้อมูลมาจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ และข้อ ๓๙ ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดเรียงตามลำดับอาวุโส ซึ่งผู้ร้องทุกข์อยู่ในลำดับที่ ๔๑ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ได้แบ่งการพิจารณาเป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มอาวุโสที่ได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับ และกลุ่มความรู้ความสามารถซึ่งพิจารณาจากตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณากลุ่มอาวุโส ตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน โดยในวาระประจำปี ๒๕๖๘ มีตำแหน่งว่างทั่วไประดับผู้บัญชาการจำนวน ๑๖ ตำแหน่ง เมื่อนำมาคำนวณสัดส่วนอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแล้วจะสามารถพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งในกลุ่มดังกล่าวได้จำนวน ๘ ราย ซึ่งผู้ร้องทุกข์มีอาวุโสอยู่ในลำดับที่ ๔๑ จึงไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มที่

จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งในกลุ่มอาวุโส แต่ผู้ร้องทุกข์อยู่ในกลุ่มความรู้ความสามารถ จำนวน ๘ ราย ซึ่งต้องคัดเลือกและพิจารณาการแต่งตั้งโดยคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถประกอบกัน คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประวัติของข้าราชการตำรวจ ผลการตรวจสอบข้าราชการตำรวจ ที่ต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีปกครอง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการทางวินัย และข้อมูลข้าราชาการตำรวจที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐชี้มูลความผิด ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน บัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งที่หน่วยต่าง ๆ เสนอมา จากนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ ลับ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ส่งบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว โดยมิได้เสนอแนะให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแต่อย่างใด และ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอและได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติราชการ และความประพฤติประกอบกันแล้ว โดยมีข้อสังเกตในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจบางรายจึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้รับข้อมูลกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งทบทวนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงเสนอบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยมิได้เสนอผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ ซึ่ง ก.ตร. มีมติเห็นชอบการคัดเลือกตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ต่อมาได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยไม่ปรากฏรายชื่อผู้ร้องทุกข์ ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้ง

ของคู่กรณีในการร้องทุกข์ทั้งสอง จึงเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

มีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไปว่า การที่คู่กรณีในการร้องทุกข์ทั้งสองไม่ดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ เป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๖๐ บัญญัติให้การจัดระเบียบข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คำนึงถึงระบบคุณธรรม ดังต่อไปนี้ (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (๓) การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากอาวุโส ผลงานศักยภาพ และความประพฤติประกอบกัน มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่งบัญญัติให้ ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะผู้บังคับบัญชาต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสายงานที่ผู้นั้นมีความรู้ความชำนาญหรือความถนัด และมุ่งหมายให้ผู้นั้นได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ตร. กำหนด วรรคสอง บัญญัติให้ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ในกลุ่มสายงานใด ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถทักษะ ความสมัครใจ และความจำเป็นของทางราชการประกอบกัน และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ มาตรา ๘๒ วรรคสอง บัญญัติให้ในการพิจารณาความรู้ความสามารถ ให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงานความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจประกอบด้วยทั้งนี้ ให้เป็นไปหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กำหนด มาตรา ๙๗ บัญญัติให้ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและ จริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.ตร. และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๓๙ กำหนดให้ ให้ผู้มีอำนาจจัดทำบัญชีคัดเลือกหรือแต่งตั้ง โดยนำบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและข้อมูลเสนอแต่งตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ

มาประกอบการพิจารณาและเสนอไปยังคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๗ กำหนดให้ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับตำแหน่ง ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถจากบัญชีรายชื่อ ผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ (๔) จำนวนตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาตาม (๒) และ (๓) ให้พิจารณา โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน รวมทั้งข้อมูลที่จัดทำตามข้อ ๒๖ (๑) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ข้อ ๔๗ (๔) วรรคสอง กำหนดให้ การพิจารณาความรู้ความสามารถ ให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน และความประพฤติประกอบด้วย ข้อ ๔๗ (๔) วรรคสาม กำหนดให้ ในการพิจารณาประวัติการรับราชการ ให้พิจารณาจากประสบการณ์และความชำนาญงานโดยเฉพาะประสบการณ์และความชำนาญงานในสายงานที่จะได้รับการแต่งตั้ง โดยพิจารณาตั้งแต่เริ่มรับราชการในระดับชั้นสัญญาบัตร ๔๗ (๔) วรรคสี่ กำหนดให้ ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาจากผลงานในหน้าที่รับผิดชอบที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน การติดตามงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยให้นำผลงานดีเด่นตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เช่น การคัดเลือกสถานีตำรวจดีเด่น การคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่นในด้านต่าง ๆ ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือผลการตรวจราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ในระดับสถานีตำรวจและกองบังคับการที่รับผิดชอบพื้นที่ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค ให้นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเป็นหลักด้วย ทั้งนี้ ผลการประเมินต่าง ๆ ผลการตรวจราชการในปีใด ให้นำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือกหรือแต่งตั้งในปีนั้น ในการพิจารณาความประพฤติ ให้คำนึงถึงการรักษาวินัย การประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ จรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาการทำงานร่วมกับผู้อื่นในหมู่คณะ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานที่สามารถร่วมกับผู้อื่นได้มาประกอบการพิจารณาด้วย

พิจารณาจากเอกสารคำร้องทุกข์ คำแก้คำร้องทุกข์ รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรายงานการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ แล้วเห็นว่า การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากอาวุโส ผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติประกอบกัน ตามมาตรา ๖๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้ผู้บัญชาการหน่วยต่าง ๆ พิจารณาจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งโดยเรียงลำดับจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถสมควรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมากที่สุดลงไปจนถึงน้อยที่สุด ในรูปแบบคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบกันเฉพาะรองผู้บัญชาการที่สังกัดอยู่ในหน่วยของตน และกำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่ผู้บัญชาการหน่วยต่าง ๆ เสนอมาพิจารณารวมกับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยการจัดทำบัญชีดังกล่าวให้จัดเรียงตามลำดับอาวุโส ไม่ได้กำหนดให้เปรียบเทียบจัดเรียงลำดับจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถสมควรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมากที่สุดลงไปจนถึงน้อยที่สุด และกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบทั้งคุณสมบัติ และตรวจสอบความเหมาะสมแล้วให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะเป็นผู้พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ และความเหมาะสมความรู้ความสามารถของข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยให้พิจารณาคำนึงถึงอาวุโสและข้อมูลผู้มีความรู้ความสามารถประกอบกัน รวมทั้งข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามข้อ ๒๖ (๑) และข้อมูลผู้มีความรู้ความสามารถจากบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและความเหมาะสมกับตำแหน่งของหน่วยต่าง ๆ ที่เสนอตามข้อ ๔๗ (๔) ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ทำคำแก้คำร้องทุกข์ว่า คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้ง ประวัติของข้าราชการตำรวจ ผลการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีปกครอง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการหรือถูกลงโทษทางวินัย ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐชี้มูลความผิด ผลการปฏิบัติงาน และบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาทุกราย ก่อนที่จะเริ่มมีความเห็นเสนอแนะต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยพิจารณาตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง สำหรับในรายของผู้ร้องทุกข์ นั้น กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้พิจารณาให้ผู้ร้องทุกข์อยู่ในบัญชีผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นลำดับที่ ๒ และในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มิได้เสนอแนะผู้ที่มีความเหมาะสมลำดับที่ ๑ ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และไม่ได้เสนอผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บัญชาการต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความสามารถกับข้าราชการตำรวจ ๒ รายที่มีอาวุโสต่ำกว่าผู้ร้องทุกข์ และต่อมาภายหลังในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีทั้งหมด ๖ ตำแหน่ง ซึ่งในวาระการแต่งตั้งประจำปี ๒๕๖๘ มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่มีอาวุโสต่ำกว่าผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) และพลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงข้างต้นประกอบกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแล้วเห็นว่า คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์เปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งที่มีอาวุโสน้อยกว่าว่ามีความรู้ความสามารถที่ปรากฏชัดแจ้งมากกว่าผู้ร้องทุกข์อย่างไร ทั้งที่ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานปรากฏตามเอกสารบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งขึ้นระดับผู้บัญชาการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดรับรองว่า ผู้ร้องทุกข์มีระยะเวลาการครองตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการจำนวนสามวาระ ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี และดีเยี่ยมมาโดยตลอด โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในหลากหลายหน้างาน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อุทิศตนและเสียสละเวลาแก่ทางราชการ มีความตั้งใจและรับผิดชอบต่องาน ทำงานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นผู้ที่มีไหวหริบปฏิภาณที่ดีในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นในหลายด้าน โดยมีผลงาน ขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจัง เช่น ปฏิบัติการล้มไม้ค้ำรีดกิ่งก้านลุยค้นกลางกรุง ทลายแก๊งนายทุนจีน หักซิมม้า หลอกเอาข้อมูลบัตรประชาชนไปลงทะเบียนซื้อสินค้า จับกุมเว็บพนันบอลรายใหญ่ SCG ๙ ปฏิบัติการ SHUT DOWN ตัดสายทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จับกุมขบวนการหลอกเด็กมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ลงทุนออนไลน์สูญเงิน สุดท้ายผูกคอเสียชีวิต จับกุมพนันออนไลน์ MACAU ๘๘๘ (เบนซ์ เดม่อน) ร่วมกับ FBI สหรัฐ ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ SHELL GAME จับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ เมฆ รามา จับกุมราชาคริปโตข้ามโลกตุ๋นลงทุนหมื่นล้าน จับสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามชาติ ซิมสายเสา ทลายเครือข่ายปลอมบัตรประชาชนฝรั่งเศส FAKE ID CARD มูลค่า ๔๐ ล้านยูโร ขยายผลเครือข่ายหนังออนไลน์ macuacid ๘ ปฏิบัติการหักปีกไฮโซ ปูพรมกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์ปฏิบัติการ ฟ้าสาง นครพิงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าชุดปราบ KOK AN เป็นต้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แสดงออกถึงศักยภาพ

และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานสอดประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีภาวะผู้นำ และการปกครองบังคับบัญชาที่ดีเยี่ยม เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำรวจมีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี และจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏผู้ร้องทุกข์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากหลายหน่วยงาน ปรากฏตามเอกสารประกอบคำร้องทุกข์ โดยตามคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม ที่ ๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นกรรมการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ คำสั่งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอศ.ตร.) ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นหัวหน้าฝ่ายประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ ๑๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และคำสั่งที่ ๒๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้ว่า ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีผลงานสำคัญเป็นที่ประจักษ์ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาเป็นระยะเวลาสามปี และมีผลการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นหัวหน้างานมากกว่าหรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่ารองผู้บัญชาการในหน่วยเดียวกันที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจัดให้เป็นผู้เหมาะสมลำดับที่สูงกว่าผู้ร้องทุกข์ และเป็นกรณีที่ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการทั้ง ๒ รายดังกล่าวข้างต้น มีความรู้ความสามารถ ประวัติรับราชการ ผลการปฏิบัติงานโดดเด่นเป็นรูปธรรม หรือมีหลักฐานเชิงประจักษ์มากกว่าผู้ร้องทุกข์อย่างไร หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าผู้ร้องทุกข์อย่างเห็นได้ชัดเจน หรืออย่างน้อยผู้ร้องทุกข์ก็มีความรู้ความสามารถไม่ด้อยกว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการทั้ง ๒ ราย และเมื่อผู้ร้องทุกข์มีอาวุโสสูงกว่า จึงมีความเหมาะสมเป็นผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการมากกว่าตาม

มาตรา ๘๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น การใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ แม้ไม่ปรากฏว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่สุจริต แต่เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม

จึงวินิจฉัยให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ ดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งให้ผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ ในวาระการแต่งตั้งประจำปี ๒๕๖๙

ทั้งนี้ หากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร. มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร.

พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์ กรรมการเจ้าของสำนวน
กรรมการ ก.พ.ค.ตร.

นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์
ประธานกรรมการ ก.พ.ค.ตร.

นายธวัชชัย ไทยเขียว
กรรมการ ก.พ.ค.ตร.

พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
กรรมการ ก.พ.ค.ตร.

นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ ก.พ.ค.ตร.

พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม

กรรมการ ก.พ.ค.ตร.

พลตำรวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน

กรรมการและเลขานุการ ก.พ.ค.ตร.